

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1477/2532

พนักงานอัยการประจำศาลแขวง
นครศรีธรรมราช

โจทก์

นายธีรพงษ์หรือธีระพงศ์ ดิษฐกิจ

จำเลย

นายธีรพงษ์หรือธีระพงศ์ ดิษฐกิจ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของจำเลยเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงที่ปิดผันให้เป็นปัญหาข้อกฎหมาย ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 จึงมีคำสั่งไม่รับฎีกาจำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยเป็นปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้วินิจฉัยต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 390 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43,157 ลงโทษบทหนักตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 390 จำคุก 1 เดือน ปรับ 1,000 บาท โทษจำคุกให้รอไว้มีกำหนด 1 ปี

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 88)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 89,90)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว จำเลยฎีกาว่าข้อเท็จจริงตามทางพิจารณาแตกต่างจากคำฟ้อง แต่ปรากฏว่าข้อเท็จจริงตามทางพิจารณามีได้แตกต่างจากฟ้องตามที่จำเลยฎีกา จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้ว ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว จำเลยฎีกาว่าข้อเท็จจริงตามทางพิจารณาแตกต่างจากคำฟ้อง แต่ปรากฏว่าข้อเท็จจริงตามทางพิจารณามีได้แตกต่างจากฟ้องตามที่จำเลยฎีกา จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้ว ยกคำร้อง

(นิเวศน์ คำผอง-ประชา บุญวนิช-บุญส่ง วรรณกลาง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ